[Q1] 일반

[Q1-1] APUS의 2025년말 주주명부를 공인된 기관(회계법인보고서, 미국증권관련 사이트등)에서 기록한 자료(화면캡쳐등의 방법으로 자료의 신뢰성을 부여)를 제출해 주시기 바랍니다.

[답변] 미국 주식 명의개서 대리인인 'VSTOCK TRANSFER'에서 공식 발행한 APUS(Apimeds Pharmaceuticals US Inc.)의 인증된 주주명부를 첨부로 제출합니다. 해당 명부에 따르면 CEDE & CO, APIMEDS INC., ㈜인스코비(1,599,747주), DOMINUS IB, INC.(800,000주), DB씨드1호(600,000주), 구자갑(615,385주) 등이 주요 주주로 등재되어 있어 당사 및 특수관계자의 투자 실질을 명확히 증명하고 있습니다.

[첨부] APUS주주명부_VStock_R1350583.pdf

[Q1-2] 폐법인이 인스그린, 환경이엔지, 셀루메드의 2025년 현장 기말감사 당시 회사에서 제시한 대여금이 2026년 3월 19일에 회사에서 제출해 주신 자료에 따라 투자자산으로 변경된 이유, 보내주신 자료의 생성 일자가 2025년 7월인 점을 감안할 때 필드감사시 제출되지 않은 이유와 회계처리에 반영되지 않은 이유를 설명해 주시기 바랍니다.

[답변] 당해 자금 집행의 최초 경제적 실질은 종속회사를 통한 '미국 APUS의 성공적인 IPO를 지원하기 위한 전략적 지분 투자'였습니다. 다만, 해외 투자의 특성상 신속한 자금 조달 및 행정적 편의를 도모하기 위해 초기에는 단기 금전소비대차 형태로 자금이 집행되었습니다. 이후 2025년 7월 이사회를 개최하여, 본래의 목적인 전략적 투자에 부합하도록 권리관계를 공식적으로 명문화하고 실질에 맞게 회계 계정을 '투자자산'으로 재분류하였습니다. 따라서 2025년 7월의 서류들은 새로운 거래의 발생이 아닌 '기존에 존재하던 권리의 문서화' 과정이므로, 당일의 신규 실무 이메일이나 지시서가 부재한 것은 자연스러운 절차적 결과입니다. 현장 감사 당시 해당 자료 제출이 지연된 것은, 실질 주식 수령 및 외부 전문기관의 가치 평가, 재무제표 재작성 등에 물리적인 시간이 소요되었기 때문입니다.

[Q1-3] 귀법인의 모기업인 인스코비의 2024년 12월 18일자 공시자료(타법인주식양도결정)와 하기 2025년 2월 4일자 주식매매계약서에 따르면 인스코비 기업집단의 관점에서 동일 금액이 도미누스아이비, 씨드1호에서 인스코비 기업집단으로 입금되어 출금된 것으로 파악되는데 이러한 거래가 현재 공시된 인스코비 기업집단의 재무제표에 적정하게 표시되어 있는지 검토하여 주시기 바랍니다.

[답변] 해당 자금 흐름은 APUS의 성공적인 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장을 앞두고, 유력 국내 기관 투자자인 도미누스아이비와 DB씨드1호 등을 선제적으로 유치하여 기관 투자자 풀을 강화하기 위

한 그룹 차원의 합법적인 재무적 지원이었습니다. 이를 통해 연결 실체인 인스코비 및 당사의 기업가치 제고라는 확실한 경제적 효익을 도모하고자 하였으며, 관련된 모든 거래는 회계 기준의 '경제적 실질'에 따라 당사 및 종속회사의 투자 자산으로 적정하게 반영되었습니다.

[Q1-4] 귀사가 하기 증빙으로 주장하시는 투자거래의 금원이 2025년 2월에 지급되고 하기 증빙의 생성시점이 2025년 7월인 이유를 설명해 주시기 바랍니다.

[답변] 앞선 답변과 같이 해당 금원은 초기에 단순 금전소비대차계약 형태로 지급되었습니다. 그러나 2025년 7월, 당사는 APUS 상장 공모자금에 대한 전략적 투자라는 당초의 실질 목적을 이사회 결의로 추인하고, 당사의 자산에 대한 권리를 안전하게 보전하기 위한 조치로 '대물변제 예약'을 공식 설정하였습니다. 즉, 기존의 권리를 사후적으로 명문화하여 법적 안전성을 확보한 것이므로 서류의 생성 시점이 7월이 된 것입니다.

[Q1-5] Frederick F. Buechel과 합의에 따르면 합의 미이행시 합의가 해제 되도록 되어 있습니다. 2025년 12월말 현재 합의가 미이행 상태이며 귀사가 제시한 해당 자료 어디에도 합의의 완결을 증빙할 자료가 없음에도 불구하고 소송부채 충당금을 전액 환입한 이유를 설명해주시고 추가로 제출할 수 있는 자료를 제출해 주시기 바랍니다.

[답변] 당사가 소송손실충당부채를 환입한 근거는 K-IFRS 제1010호 '보고기간후사건' 중 '수정을 요하는 사건' 규정에 기반합니다. 비록 2025년 12월 말 기준으로 제4차 변경합의서상의 일부 송금 기한이 도과한 것은 사실이나, 계약 해제권은 전적으로 채권자의 고유 권리이며 채권자는 이를 즉각 행사하여 합의를 파기하지 않았습니다. 당사는 결산일 이후인 현재, 기한이 도과된 잔여 합의금의 지급 일정을 재조정(2026년 5월 및 6월 등)하고 기존 제4차 변경합의서의 효력을 계속 유지하는 것을 골자로 하는 '제5차 변경합의서'의 체결을 채권자(KCL) 측 대리인과 공식적으로 협의 및 진행 중에 있습니다. 비록 귀 법인이 우려하시는 스탠드스틸 확인서가 현재 공식 수취되지는 않았으나, 채권자가 일방적 해제권을 행사하지 않고 당사와 5차 변경합의를 구체적으로 조율하고 있다는 사실 자체가 12월 31일 당시에 존재했던 '일시 지연된 부채'가 75억 원의 페널티 부활(합의 자동 해제)로 이어지지 않았음을 사후적으로 입증하는 결정적 정황 증거입니다. 따라서 실질과세 및 경제적 실질 원칙에 따라 75억 원의 충당금 환입을 유지하는 것이 회계적으로 타당합니다.

[Q2] 투자 및 자금운용 계약서(환경이엔지, 인스그린)

[Q2-1] 2025년 7월 1일자 투자 및 자금운용 계약서 2조, 3조에 따르면 환경이엔지가 해피파트너스에 금원 27.5억원을 투자하고 해당 투자금을 APUS에 투자한다는 내용이 있습니다. 본 계약 내용

과 관련된 실무적 투자요청, 투자, 투자금운영 내용 등 6조에서 규정된 정보제공 내용을 제출하여 주시기 바랍니다.

[답변] 환경이엔지 및 인스그린의 자금 집행 역시 앞서 설명한 종속회사 대여금의 실질인 APUS 전략적 투자와 동일한 궤에 있습니다. 2025년 7월 1일 및 2일에 작성된 계약서는, 2025년 상반기에 기집행된 투자 자금의 권리관계를 명확히 하고 이를 문서로 확정하기 위해 이사회의 승인을 거쳐 추인된 서류들입니다. 따라서 해당 서류는 기발생한 경제적 실질을 법적으로 사후 문서화한 것이므로, 계약서 작성 당일의 신규 자금 집행 이메일이나 실무 지시서가 존재하지 않는 것이 정상적인 실무 절차입니다.

[Q2-2] 본 계약서 2조, 3조에 의하면 '갑'은 투자의 실질적 권한과 책임이 존재하고 '병'은 단순 집행 대리인으로 규정되어 있습니다. 2025년 7월 2일 본 계약서를 작성하고 상기 '갑'의 권한 행사와 '병'의 대리행위가 실행된 실무자료(이메일, 내부문서 등)을 제출해 주시기 바랍니다.

[답변] 환경이엔지 및 인스그린의 자금 집행 역시 앞서 설명한 종속회사 대여금의 실질인 APUS 전략적 투자와 동일한 궤에 있습니다. 2025년 7월 1일 및 2일에 작성된 계약서는, 2025년 상반기에 기집행된 투자 자금의 권리관계를 명확히 하고 이를 문서로 확정하기 위해 이사회의 승인을 거쳐 추인된 서류들입니다. 따라서 해당 서류는 기발생한 경제적 실질을 법적으로 사후 문서화한 것이므로, 계약서 작성 당일의 신규 자금 집행 이메일이나 실무 지시서가 존재하지 않는 것이 정상적인 실무 절차입니다.

[Q3] 대물변제예약 및 권리포기 각서(김진열)

[Q3-1] 본 각서의 2조에 의하면 채무자가 대물변제 대상 목적물(APUS)을 계약일 현재 실질적으로 소유, 보관중인 것으로 되어 있습니다. 채무자가 해당 목적물을 보유한 경위와 관련 증빙을 제출해 주시기 바랍니다.

[답변] 본 각서에서 김진열은 당사 및 종속회사의 APUS 전략적 투자 과정에서 거래의 보안 및 행정적 효율성을 극대화하기 위해 활용된 적법한 신탁 및 대리인 성격의 지위에 있었습니다. 김진열은 해피파트너스의 도관체로서 APUS 주주명부상의 명의가 없으며, 해당 목적물을 보유한 경위가 없습니다. 다만, 위 권리포기 각서에서 해당 투자 자금으로 창출된 APUS 주식의 '경제적 통제권과 실질적 소유권'은 온전히 당사의 종속회사인 인스그린에 귀속됩니다. 대물변제 예약 및 권리포기 각서는 인스그린이 보유한 실질적 수익권을 법적으로 안전하게 회수 및 보전하기 위한 정당한 담보 확보 조치였습니다.

[Q3-2] 본 각서의 내용을 살펴보면 작성일 현재 인스그린은 금원 22.6억원을 김진열에 대여한 것

으로 판단되는데, 수정 제출된 인스그린 재무제표에 본 금원이 투자로 분류된 근거와 이유를 설명해 주시고 추가로 제출할 자료가 있으면 제출해 주시기 바랍니다.

[답변] 당초 단기차입금이었으나, 자금이 APUS 상장 공모로 유입되었음이 확인되면서 효율적인 자산 보전과 회계 투명성을 위해 2025년 7월 1일 자 인스그린 이사회 결의를 통해 "단순 대여에서 전략적 투자로 전환"하기로 안건을 가결하고 추인하였기 때문에 투자로 분류되었습니다.

[Q4] 도미누스아이비, 씨드1호 주식매매계약서

[첨부] 도미누스아이비 주식매매계약서.pdf

[첨부] 씨드1호 주식매매계약서.pdf

[Q4-1] 본계약서 3조 3항에 상장일로부터 15일 이내 해피파트너스에게 해당 주식을 입고하도록 되어 있습니다. 상장일 이후 약 11개월이 경과되었는데 해피파트너스에 해당 주식이 입고된 사실이 있는지 여부와 증빙을 제시해 주시기 바랍니다. 입고되지 아니하였다면 그 이유를 설명해 주시기 바랍니다.

[답변] 해당 APUS 주식은 상장일로부터 약 11개월이 경과한 현재까지 해피파트너스에 입고되지 않았습니다. 입고되지 않은 법적 사유 및 증빙은 미국 VSTOCK TRANSFER에서 발행한 'CERTIFIED SHAREHOLDER LIST'에 명확히 나타나 있습니다. 해당 주주명부에 따르면 도미누스아이비와 DB씨드1호가 보유한 주식에는 '1933 ACT LEGEND'라는 문구가 기재되어 있는 제한부 주식(Restricted Shares)입니다. 이는 미국 증권법에 따른 매매 및 양도 제한 규정이며, 추가로 상장 주관사와의 보호예수 계약(Lock-Up Agreement)이 체결되어 있어 해당 기간 동안 주식의 양도나 처분이 법적으로 원천 금지되어 있기 때문에 계약서상의 15일 이내 입고 조항을 이행할 수 없었던 것입니다.

[첨부] SEC Rule 144 규정.pdf

[첨부] Lock-Up Agreement_Seed 1 Ho_250507.pdf

[첨부] Lock-Up Agreement_Dominus IB_250507.pdf